

PRÁCTICO INCUMPLIMIENTO VENTA A PLAZOS BIENES MUEBLES

El procurador Rogelio Lacalle en representación de la entidad PSA Finance con sede en Calle Gran vía nº 205 en Madrid formula demanda de juicio verbal por incumplimiento de contrato de venta a plazos de bienes muebles del artículo 250.1.10º LEC contra la entidad Renting Canarias con sede en el municipio Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con partido judicial propio, respecto de la venta a plazos de cinco vehículos Citroën Berlingo.

La parte actora cuantifica la demanda en 50.000 euros, cantidad que le adeuda la parte demandada

1.- ¿Cuál de los siguientes es motivo de no admisión de la demanda? *Art. 439.4*

- a) No otorgar poder a Procurador mediante comparecencia apud acta.
- b) No solicitar las medidas para lograr la efectividad de la sentencia que pudiere dictarse
- c) La falta de certificación de la inscripción de los bienes en el Registro de Bienes Muebles.

d) La falta de acreditación del requerimiento de pago a Renting Canarias.

2.- ¿Qué recurso cabe contra la resolución inadmitiendo la demanda? *Art. 455.1*

- a) Revisión
- b) Reposición y apelación.
- c) Queja.

d) Sólo apelación.

3.- En este procedimiento, admitida la demanda, ¿qué actuación acordará el Tribunal? *Art. 441.4*

- a) Requerir de pago a Renting Canarias.
- b) Emplazamiento a Renting Canarias para contestar por cinco días.
- c) Ordenará la exhibición de los vehículos, bajo apercibimiento de desobediencia.**
- d) Emplazamiento a Renting Canarias para contestar por diez días.

4.- ¿Se acordará el embargo preventivo de los vehículos? *Art. 441.4*

- a) Sí, si lo solicita el actor en su demanda.
- b) En ningún caso.
- c) Sí, en todo caso.**
- d) Sí, y asegurará mediante mandamiento al Registro donde esté inscrito el bien.



5.- Si se fuera a constituir depósito de los vehículos y éstos se viniera destinando por Renting Canarias a una actividad productiva, se podrá designar como depositario: *Art. 626.3*

a) La propia entidad demandada.

b) Al acreedor

c) Al Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria.

d) Ninguna respuesta es correcta

6.- Si el demandado se opusiera al embargo preventivo acordado por el Tribunal: *Art. 441.4*

a) Se convocarán a las partes a una vista.

b) Se oirá al demandante y se resolverá lo procedente por decreto.

c) Se resolverá lo que proceda mediante auto después de oír al demandante.

d) No puede formular oposición.

7- Podrá sustituirse el embargo preventivo de los vehículos acordado por el Tribunal de los vehículos por aval solidario por importe de 50.000 euros: *Art. 441.4*

a) Sí.

b) Sí, cuando el demandante no formule oposición.

c) En ningún caso.

d) Sí, si el Tribunal lo estima más beneficioso

8.- Señale la respuesta correcta. En este procedimiento: *Art. 441.4*

a) Se citará en el decreto o auto de admisión a las partes directamente a vista

b) Con la admisión se emplazará al demandado para formular oposición al embargo preventivo.

c) Se emplazará al demandado para contestar la demanda por término de diez días.

d) Si emplazado al demandado para contestar la demanda por término de cinco días.

9.- En la contestación a la demanda, se deberá servir la entidad demandada de: *Art. 441.4*

a) Procurador

b) Graduado social

c) Procurador o representante apoderado

d) Podrá oponerse por sí o por representante

10.- Si la demandada no se persone en autos ni formula contestación a la demanda: *Art. 441.4*

a) Se dictará, sin más trámites, sentencia estimatoria de la demanda

b) Se dictará sin más trámites sentencia estimatoria de la demanda, previa celebración de vista

c) Se convocará a las partes a la vista, donde ya sólo podrá discutirse por las partes sobre discrepancias jurídicas

d) Ninguna respuesta es correcta



11.- La entidad demandada comparecerá en juicio mediante: Art. 7.4

a) Quien legalmente la represente

b) Cualquiera de sus socios

c) Cualquiera de sus consejeros

d) Todas las respuestas son correctas

12.- En la citación a vista en su caso, se informará a las partes de: Art. 440

a) La posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación

b) La prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio

c) a y b son falsas

d) a y b son correctas

13.- El Tribunal dictará sentencia dentro de: Art. 447.1

a) Los cinco días siguientes.

b) Los diez días siguientes.

c) Los quince días siguientes.

d) Los veinte días siguientes.

14.- La sentencia que se dicte en este proceso en ausencia de oposición del demandado será: Art. 441.4

a) Apelable, en ambos efectos

b) Apelable, en un solo efecto

c) Irrecurable

d) Ninguna respuesta es correcta

15.- No se tendrá por contestada en forma la demanda, si el demandado se opone alegando: Art. 444.3

a) Falta de legitimación del actor

b) Falsedad de la firma

c) Falsedad del documento en qué aparezca formalizado el contrato

d) En ningún caso de los anteriores

16.- En este proceso, la falta de competencia o jurisdicción del tribunal se plantearía por el demandado: Art. 444.3

a) Como causa de oposición al contestar.

b) En los cinco días siguientes a su emplazamiento para contestar la demanda como declinatoria.

c) En los veinte días siguientes a su emplazamiento para contestar la demanda como declinatoria.

d) Sólo mediante el incidente de declinatoria.



17.- Si el demandado se opone alegando falsedad de la firma del contrato:

- a) Se resolverá lo que proceda por auto del tribunal dictado antes de la vista
- b) Se resolverá lo que proceda por auto del tribunal dictado en la vista.
- c) **Se sustanciará la oposición en la vista y se resolverá en la sentencia.**
- d) Se resolverá directamente mediante sentencia.

18.- Si alegada causa de oposición por el demandado, no concurre a la vista que se señale: *Art. 441.4*

- a) Se celebrará igualmente en su ausencia.
- b) **Se dictará sentencia estimatoria irrecurrible.**
- c) Se dictará sentencia estimatoria apelable en un solo efecto.
- d) Ninguna opción es correcta.

19.- Los asuntos serán repartidos a la Oficina Judicial del Tribunal de Instancia en el plazo de, presentada la demanda: *Art. 69*

- a) Tres días
- b) **Dos días**
- c) Cinco días
- d) No está sujeto a plazo el reparto

20.- Si el demandado formula oposición y luego no concurre a la vista, se le podrá multar en cuantía: *Art. 441.4*

- a) máxima de hasta la segunda parte del valor de la reclamación.
- b) máxima de hasta la tercera parte del valor de la reclamación.
- c) **máxima de hasta la quinta parte del valor de la reclamación.**
- d) máxima de hasta la cuarta parte del valor de la reclamación.

